سوال نمبر 1

اسلام میں عطیہ زمین کے اصولوں اور جاگیرداری کی حیثیت

اسلام نے انسانی معاشرت، اقتصادی ڈھانچے اور ملکیت کے تصورات پر نہایت متوازن، منصفانہ اور حکیمانہ اصول مرتب کیے ہیں۔ زمین کی ملکیت ہو یا کسی اور قسم کی دولت، اسلام نہ تو ملکیت کی مکمل نفی کرتا ہے اور نہ ہی ایسی مطلق آزادی دیتا ہے کہ چند اشخاص یا طبقات ساری دولت پر قابض ہوجائیں اور عوام معاشی غلامی میں مبتلا ہو جائیں۔ عطیہ زمین اور جاگیرداری کا مسئلہ اسلامی تاریخ اور فقہ کا ایک اہم باب ہے، جو ریاستی نظم، معیشت کی تقسیم، اقلیت و اکثریت کے حقوق اور سماجی عدل کے تصورات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔

عطیہ زمین کا تعارف

عطیہ زمین سے مراد وہ زمین ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے کسی فرد یا گروہ کو خصوصی خدمات، جہاد، تعلیمِ دین، زراعت کی ترقی یا معاشی بھلائی کے لیے دی جائے۔ اس کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں بلکہ اجتماعی مفاد اور معاشرتی فلاح ہے۔ اسلامی ریاست میں زمین کی بنیادی حیثیت اللہ کی ملکیت ہے، انسان اس کا امین ہے۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا:

➢ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے" (الحدید:7)

Abuzar KTZ

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بندہ مالکِ حقیقی نہیں بلکہ نائب اور امانت دار ہے۔

عطیہ زمین کی شرعی بنیاد

نبی اکرم ﷺ نے مختلف مواقع پر صحابہ کو زمین عطا فرمائی، جیسے:

حضرت بلالؓ کو بادیہ میں زمین دی

حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ کو اراضی عطا کی گئی

غزوہ میں مجاہدینِ اسلام کو مالِ غنیمت میں سے زمین دی گئی

یہ عطیہ خدمتِ اسلام کے صلہ میں ہوتا تھا، نہ کہ کسی طبقاتی بالا دستی کے لیے۔

عطیہ زمین کے اصول

1. زمین ہمیشہ قابلِ استعمال ہو یعنی عطیہ زمین ذرخیز اور آباد کیے جانے کے قابل ہو۔

2. مالک کو آبادکاری کی ذمہ داری ہو یعنی زمین کو غیر آباد چھوڑنے کی اجازت نہیں۔

Abuzar KTZ

3. سماجی مفاد بر قرار رہے یعنی اس عطیہ سے معاشرے کے دوسرے طبقات محروم نہ ہوں۔

4. ریاست کو حقِ تنسیخ حاصل ہے اگر عطیہ زمین سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یا غلط استعمال ہو تو حکومت اسے واپس لے سکتی ہے۔

AbuZar KTZ

اسلامی نظریہ میں جاگیرداری کی حیثیت

اسلام جاگیرداری نظام کو بطور ادارہ قبول نہیں کرتا کیونکہ:

جاگیرداری کا مقصد زمین پر دائمی قبضہ ہے

اس کا نتیجہ معاشرتی نابرابری ہے

اس سے عوام معاشی ظلم کا شکار ہوتے ہیں

اسلام نے:

زمین کی بیش از ضرورت ملکیت کی حوصلہ شکنی کی

غیر آباد زمین کو سرکاری یا اجتماعی ملکیت تصور کیا

محنت کے بغیر آمدنی (Unearned Income) کو ناپسند کیا

خلیفہ حضرت عمرؓ نے عراق اور شام کی مفتوحہ زمینوں کو ریاست کی اجتماعی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا:

- "اگر میں زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے والی نسلوں کا حق ضائع ہو جائے گا۔"

یہ فیصلہ جاگیرداری کے خاتمے کی بہترین مثال ہے۔

نتیجہ

AbuZarKTZ

اسلام عطیہ زمین کی اجازت صرف خدمت، آبادکاری اور اجتماعی مفاد کے لیے دیتا ہے۔ جاگیرداری کی وہ صورت جو دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دے، اسلام میں ناقابل قبول ہے۔ اسلام کا معاشی نظام عدلِ اجتماعی اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر قائم ہے۔

سوال نمبر 2

ٹیکس کے تصور کی شرعی حیثیت

اسلامی مالیاتی نظام میں بنیادی آمدنی کا سرچشمہ زکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ، مالِ فے اور مالِ غنیمت ہیں۔ ان کے علاوہ ریاست اگر اپنے انتظامی، دفاعی اور فلاحی ضروریات کے لیے اضافی محصولات (ٹیکس) لگائے تو یہ شریعت کی روشنی میں جائز ہے، بشرطیکہ:

1. وہ ٹیکس عوامی مفاد کے لیے ہو

2. ظلم اور استحصال پر مبنی نہ ہو

3. صرف ضرورت کی حد تک ہو

AbuZarKTZ

شرعی دلائل

1. مصالح مرسلہ کا اصول

اسلامی شریعت میں وہ امور جن کا براہ راست ذکر نصوص میں نہ ہو مگر اجتماعی بھلائی پر مبنی ہوں، جائز ہیں۔

2. حضرت عمرؓ نے صنعت کاروں اور تاجروں سے تجارتی ٹیکس (عشر) لیا

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ضرورت کے تحت ٹیکس لگانا جائز ہے۔

3. قرآن کا اصول:

AbuzarKTZ

➢ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو" (المائدہ: 2)

ریاستی ٹیکس اسی اجتماعی تعاون کے اصول کی عملی صورت ہے۔

ٹیکس کی حدود

عوام کی مالی قوت کے مطابق ہو

خوردبین اور اشرافیہ پر یکساں لاگو ہو

جمع شدہ رقم عیاشی، پروٹوکول، شاہانہ خرچ پر نہیں ہونی چاہیے

نتیجہ

شرعی ٹیکس جائز ہے مگر عدل، مساوات اور ضرورت کی حدود میں۔

AbuZar KTZ

سوال نمبر 3

اسلامی بینکاری میں مرابحہ اور مشارکہ متناقصہ کا جائزہ

مرابحہ

مرابحہ ایک بیع (خرید و فروخت) ہے جس میں بینک کسی چیز کو خرید کر گاہک کو اصل قیمت + منافع پر فروخت کرتا ہے۔

اس میں منافع مقرر ہوتا ہے

لین دین حقیقی ہو تو جائز ہے

مگر عملی طور پر اکثر بینک خریداری خود نہیں کرتے بلکہ محض کاغذی کارروائی کرتے ہیں جس سے یہ سود سے مشابہ ہو جاتی ہے۔

مشارکہ متناقصہ

اس میں:

بینک اور گاہک شراکت داری میں جائیداد خریدتے ہیں

گاہک آہستہ آہستہ بینک کا حصہ خریدتا جاتا ہے

بینک اپنے حصے کے مطابق کرایہ لیتا ہے

Abuzar KTZ

فقہی طور پر یہ جائز ہے بشرطیکہ:

کرایہ رینٹل شیئر کے مطابق ہو

دو الگ معاہدے واضح ہوں

موافق آراء

یہ سود کے بجائے حقیقی تجارت ہے

ملکیت مشترکہ ہوتی ہے

خطرہ اور منافع دونوں شراکت میں ہوتے ہیں

مخالف آراء

بینک حقیقی خطرہ نہیں لیتے

AbuZar KTZ

اکثر جگہ کرایہ اور قسط کی ترتیب سود جیسے نتائج دیتی ہے

نیت منافع نہیں بلکہ Guaranteed Income ہوتی ہے

نتیجہ

مرابحہ اور مشارکہ متناقصہ شرعی اصول پر صحیح صورت میں جائز ہیں لیکن موجودہ نظام میں ان کا عملی نفاذ غیر شرعی پیچیدگیوں اور سود سے مشابہت کا حامل ہے۔ اصلاح ناگزیر ہے۔

سوال نمبر 4

بیت المال: ارتقا، ذرائع آمدن اور اخراجات

ارتقا

نبی کریم ﷺ کے دور میں بیت المال کا تصور موجود تھا مگر سادہ شکل میں۔

حضرت عمرؓ نے باقاعدہ مرکزی بیت المال کا قیام اور نظام قائم کیا۔

Abuzar KTZ

ذرائع آمدن

1. زکوٰۃ

2. عشر

3. جزیہ

4. خراج

5. مالِ غنیمت

6. مالِ فَے

7. صدقات

AbuZar KTZ

8. املاکِ ریاست

اخراجات

1. غریبوں کی مدد

2. بیواؤں اور یتیموں کی کفالت

3. فوجی اخراجات

4. عدالتی و انتظامی امور

5. سڑکیں، نہریں، تعلیمی ادارے

AbuZar KTZ

6. عوامی بہبود

مقصد

بیت المال فلاحی ریاست کی علامت ہے جو ہر شہری کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

سوال نمبر 5

اسلامی مالیاتی ادارے کی ذمہ داریاں

1. سرمایہ کی تقسیم میں عدل

2. سود سے مکمل اجتناب

AbuZar KTZ

3. مضاربہ و مشارکہ پر مبنی سرمایہ کاری

4. زکوٰۃ کی منظم ادائیگی

5. معاشی استحصال اور طبقاتی نابرابری کا خاتمہ

6. خطرات اور منافع میں شراکتی اصول

7. انسانی بہبود اور ترقی کے لیے سرمایہ کاری

Abuzar KTZ

اسلامی مالیاتی ادارہ محض کاروباری نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی اور سماجی کردار رکھتا ہے۔